重庆北碚澄江镇全巴路路面改造工程“11·25”一般车辆伤害事故调查报告

2023年11月25日10时50分许，北碚区澄江镇全巴路路面改造工程发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，8人轻伤，直接经济损失约133.4万元。

事故发生后，经北碚区交通巡逻警察支队初步调查认定，事故地点位于北碚区澄江镇全巴路路面改造工程施工范围内，事发时事故车辆搭乘作业工人下班，不属于道路交通事故，于2023年11月26日移交我局。经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区交通局、区公安分局、区总工会、澄江镇政府等单位组成的“重庆北碚澄江镇全巴路路面改造工程‘11·25’一般车辆伤害事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚澄江镇全巴路路面改造工程“11·25”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员不按车辆使用说明书驾车、行驶过程中操作不当，导致车辆侧翻，过失致人死亡，施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事

故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事项目有关情况

北碚区澄江镇全巴路路面改造工程（以下简称“全巴路路面改造工程”）项目，地址位于北碚区澄江镇上马台村，发包单位为重庆市北碚区澄江镇人民政府。主要技术标准采用四级公路（二类）标准，单车道，路基标准宽度为5.5m，全长2.075km，合同总价2426953.22元，工期为150日历天。

（二）事故有关单位情况

1.承包单位：重庆项毅建设（集团）有限公司（以下简称“项毅建设公司”）。该公司为北碚区澄江镇全巴路路面改造工程（以下简称“全巴路路面改造工程”）承包单位，统一社会信用代码为9150010967104897X2，类型为有限责任公司，注册资本为伍仟壹佰陆拾捌万元，注册地址为重庆市北碚区歇马镇柑桔村88号1单元5-2，法定代表人为周*，经营范围包括许可项目：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级；园林绿化工程施工、养护；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）。该公司持有建筑业企业公路工程施工总承包叁级资质证书，发证日期为2016年4月25日，有效期至2024年12月31日。

2.监理单位：重庆缙达市场管理服务有限公司（以下简称“缙达公司”），该公司为全巴路路面改造工程监理单位，统一社会信用代码为91500109733954442G，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为壹佰万元，注册地址为重庆市北碚区碚峡西路3号，法定代表人为刘*玲，经营范围包括许可项目：在我市范围内承担三类公路工程、桥梁工程和隧道工程项目的监理业务。（按许可证核定的范围和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：公路建设咨询服务，标准化服务，企业信用管理咨询服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，采购代理服务，承接档案服务外包，集贸市场管理服务，矿业权评估服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），招投标代理服务，政府采购代理服务，资产评估，打字复印（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司持有公路水运工程监理企业资质证书，资质等级为公路工程乙级，业务范围为在全国范围内从事二、三类公路工程的监理业务，有效期自2023年9月28日至2028年9月27日。

（三）项目承揽和合同约定情况

澄江镇政府通过重庆市公共交易资源网发布全巴路路面改造工程招标信息，2023年7月31日，确定项毅建设公司为中标单位。8月30日，澄江镇政府和项毅建设公司签订了施工合同及安全生产合同。安全生产合同约定发包人应定期召开生产调度会、开展安全生产检查。承包人应严格遵守安全生产相关法律法规，建立健全并落实安全生产规章制度，定期对员工开展安全技术培训考核，采取合理措施防止员工发生违法行为。

2023年8月9日，澄江镇政府与缙达公司签订了《公路工程施工监理协议书》，监理项目为全巴路路面改造工程，监理范围为公路施工期间的质量控制、进度控制、费用和施工安全监理。合同约定缙达公司享有监理项目的质量否决权和开工、停工、返工、复工命令权以及施工安全的监督权，应依据监理协议对全巴路路面改造工程进行督促和检查，澄江镇政府应按照协议保证缙达公司责任和权利的统一。

（四）有关单位安全管理情况

1.项毅建设公司。主要负责人、法定代表人周*。公司持有公路工程施工总承包叁级资质，制定了安全生产责任制、安全会议制度、安全生产检查制度、安全生产教育制度等规章制度。成立了“北碚区澄江镇全巴路路面改造工程项目部”，任命喻*良为项目经理、严*江为施工员、薛*美为安全员，口头委托（未签订协议）刘*盛为施工现场管理人员，负责工地人员、材料、机械的管

理，刘*盛安排张*负责现场施工安排、测量放线以及转运材料接送工人等工作。喻*良持有二级建造师证书，喻*良和薛*美经公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理人员考核合格。项目开工以来，薛*美于2023年10月25日召集部分工人进行了简单的安全教育培训；喻*良不定期对工地进行安全检查，仅口头提醒工人注意安全；周*未对该项目开展过安全检查，未对张*在内的作业人员开展岗前安全教育培训。

2.缙达公司，法定代表人、总经理刘*玲。公司设置有综合部、监理部。任命王*为全巴路路面改造工程项目总监，陈*发、陶*达为现场监理，全面负责全巴路路面改造工程监理工作。王*、陈*发持有公路工程监理工程师证，陶*达通过了交通部基本建设质量监督总站监理业务培训班培训。该公司编制了全巴路路面改造工程监理计划，开工前组织施工单位、设计单位相关管理人员召开了技术交底会议，不定期对施工现场开展了安全巡查，督促施工单位落实现场安全管理措施、做好安全警示标志标牌，加强对人员、机械、车辆的管理。对全巴路路面改造工程施工现场安全生产情况巡视检查工作不细致，未发现存在的事故隐患。

3.澄江镇人民政府，负责该项目管理的是澄江镇政府村镇建设中心，科室负责人陈*贵，任命万*作为该项目的现场业主代表，负责现场协调及进度、质量、安全的管理。2023年10月23日，组织交通局规建科、缙达公司、北碚区公路工程质量安全监测中心等单位对该项目开展了安全技术交底。先后三次对现场开展了

巡查检查，发现的问题督促施工单位及时整改。未发现施工现场存在的事故隐患。

（五）事故车辆基本情况

事故车辆为渝 BK**7P 轻型多用途货车，所有人为刘*盛，使用性质为非营运，品牌型号为长城牌 CC1**A60B，发动机号为 2256**8203，车辆识别代码为 LGW**1A3NJ051782，车辆准载人数为 2+3 人，车辆日常由张*驾驶，负责转运材料和人员等，事发时张*驾驶渝 BK**7P 轻型多用途货车搭乘袁*明、赵*、朱*华等 8 明临时作业人员从全巴路路面改造工程边沟施工点沿着在建公路往山下行驶。

（六）事故发生经过

2023 年 11 月 25 日 7 时左右，袁*明、赵*、朱*华等 8 名临时作业人员陆续到达全巴路路面改造工程边沟施工点施工，10 时 30 分左右，由于下雨，无法继续施工，张*便安排工人下班，并驾驶渝 BK**7P 轻型多用途货车，使用车辆轿厢和货箱分别搭乘袁*明、赵*、朱*华等 8 名工人从边沟施工点出发，沿着在建公路往山下行驶，11 时 50 分左右，行驶至一倒“V”形下坡弯道路段时，车辆向左前方发生侧滑后驶离路面左侧，侧翻坠落于路外的山坡下，车辆坠停后，张*立即呼叫在场人员，除袁*明外，其余人员皆有回应，随即大家都开始互救。

（七）事故现场情况

20223 年 11 月 26 日，事故调查组委托中国汽车工程研究院股

份有限公司检测中心到事故现场进行勘验。事发天气雨，事故地点位于北碚区澄江镇全巴路倒“V”形下坡弯道路段，事发路段为全巴路路面改造工程施工路面，路面为湿滑的泥土路面。渝 BK**7P 轻型多用途货车驶离路面前所行驶的路面坡度介于 17.2%-26.7%之间，转弯半径介于 7.9m-11.4m 之间。

（八）相关技术鉴定情况

1.根据中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2023]车检字第 1093 号司法鉴定意见书，未发现事发前渝 BK**7P 轻型多用途货车轮胎、转向系统、制动系统存在机械方面的问题。

2.根据中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2023]痕综鉴字第 1094 号司法鉴定意见书，本起事故为渝 BK**7P 轻型多用途货车通过坡度较大、转弯半径较小、附着大量湿滑泥土的下坡弯道路段时，车辆离心力超出车辆轮胎与路面的摩擦力，致使车辆向左前方发生侧滑后驶离路面左侧侧翻坠落于路外的山坡下。

（九）人员伤亡和直接经济损失

1.该事故共造成 1 人死亡，死者袁*明，事发时搭乘渝 BK**7P 轻型多用途货车。

2.该事故共造成 8 人轻伤。事发时 8 名伤者搭乘渝 BK**7P 轻型多用途货车。

3.事故直接经济损失约 133.4 万元，费用主要包括死伤人员的救治费、赔偿费、丧葬费等。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，张*电话向刘*盛报告事故情况，并拨打了110报警电话和120救援电话。随后，项毅公司、重庆市第九人民医院、澄江镇政府、区公安分局、区应急局、区交通局陆续赶到事故现场处置。包括袁*明在内的9名伤者被送往第九人民医院救治。袁*明因伤势过重抢救无效死亡，其余8名伤者截止2024年1月13日已全部出院。

110接警后立即安排民警前往事故现场处置，经北碚区交通巡逻警察支队初步调查认定，该事故发生处位于北碚区澄江镇路面改造工程范围内，事发时搭乘工人下班，不属于道路交通事故，于2023年11月26日移交我局。

（二）善后处置情况

项毅建设公司积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，项毅建设公司与死者家属、伤者就善后赔偿事宜达成协议，死者家属及伤者情绪稳定，未造成不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人积极开展救援，区应急、公安和医院等单位整体联动，应急救援处置工作有序、得当，未引发次生事故，无社会面舆情。

三、事故发生的原因

（一）事故直接原因

当事人张*驾驶渝BK**7P轻型多用途货车，搭乘袁*明、赵*、

朱*华等 8 名临时作业人员超过额定的载客人数行驶，在货箱内载人，通过坡度较大、转弯半径较小、附着大量湿滑泥土的下坡弯道路段时操作不当，致使车辆向左前方发生侧滑后驶离路面左侧侧翻坠落于路外的山坡下，是此次事故发生的直接原因。其行为未按照《长城炮-商用皮卡-使用说明书》第 2 条-驾驶-行车规范[1]的规定操作，不符合《施工现场工程车辆安全管理标准》DBJ50/T-430-2022 第 5.0.2.4 条[2]的规定，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百三十三条[3]的规定。

（二）事故间接原因及存在的其他问题

项毅建设公司安全生产主体责任落实不到位。一是未对张*在内的作业人员开展岗前三级安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的规定；二是未采取有效的技术管理措施，及时发现并消除驾驶员张*未按照《长城炮-商用皮卡-使用说明书》操作（超过额定的载客人数行驶、货箱内载人）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定；三是项毅建设公司主要负责

[1] 《长城炮-商用皮卡-使用说明书》第 2 条-驾驶-行车规范：行车中禁止超载行驶，超载行驶是很危险的。驾驶车辆不得超过额定的载客人数和载物重量，不得在行李区或货箱内载人。

[2] 《施工现场工程车辆安全管理标准》DBJ50/T-430-2022 第 5.0.2.4 条：操作人员应遵守以下安全规则：按使用说明书的要求和安全操作规程操作…

[3] 《中华人民共和国刑法》第二百三十三条：过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生

人、法定代表人周*未按照公司制定的安全生产教育制度对张*等临时作业人员开展岗前三级安全教育培训，未对该项目开展安全检查，未及时消除驾驶员张*未按照《长城炮-商用皮卡-使用说明书》操作（超过额定的载客人数行驶、货箱内载人）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[6]、第五项[7]的规定。

四、对行业和属地监管部门的调查情况

（一）澄江镇人民政府

该单位于2023年10月23日组织交通局规建科、缙达公司、北碚区公路工程质量安全监测中心等单位对该项目开展了安全技术交底。先后三次对现场开展了巡查检查，发现的问题督促施工单位及时整改。调查中未发现该单位存在履职不到位的情况。调查中发现的对施工单位涉事项目事故隐患失察的现象，建议由澄江镇人民政府对涉事项目业主代表进行谈话提醒。

（二）区交通局

该单位下属重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心于2023年10月19日下发公路工程质量监督通知书和安全生产备案通知书，委派了监督人员叶鹏对全巴路路面改造工程进行安全督导。该中心按照《2023年度交通建设工程质量安全监督计划》要

产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划…

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患…

求，分别于2023年10月23日和11月13对该项目开展了安全监督交底和现场质量安全检查。调查中未发现该单位存在履职不到位的情况。调查中发现的对施工单位涉事项目事故隐患失察的现象，建议由区交通局对涉事项目安全监督人员进行谈话提醒。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

张*，男，群众，驾驶渝BK**7P轻型多用途货车，搭乘袁*明、赵*、朱*华等8名临时作业人员超过额定的载客人数行驶，在货箱内载人，通过坡度较大、转弯半径较小、附着大量湿滑泥土的下坡弯道路段时操作不当，致使车辆向左前方发生侧滑后驶离路面左侧侧翻坠落于路外的山坡下。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定。建议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

周*，男，群众，项毅建设公司主要负责人、法定代表人，全面负责公司日常事务，未按照公司制定的安全生产教育制度对张*等临时作业人员开展岗前三级安全教育培训，未对该项目开展安全检查，未及时消除驾驶员张*未按照《长城炮-商用皮卡-使用说明书》操作（超过额定的载客人数行驶、货箱内载人）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由区应急局给予行

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入

政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

项毅建设公司安全生产主体责任落实不到位。一是未对张*在内的作业人员开展岗前三级安全教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；二是未采取有效的技术管理措施，及时发现并消除驾驶员张*未按照《长城炮-商用皮卡-使用说明书》操作（超过额定的载客人数行驶、货箱内载人）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[9]的规定，建议由区应急局给予行政处罚。

（四）其他处理意见

经调查，发现缙达公司总监理工程师存在对涉事项目施工现场安全生产情况巡视检查工作不细致，未发现存在的事故隐患的问题，建议缙达公司对其进行处理，并将处理结果交区应急管理局备案。

六、事故主要教训

本次事故暴露出事故单位驾驶员不按车辆使用说明书驾车、行驶过程中操作不当，项毅建设公司安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理和安全教育培训不到位、事故发生单位主要负

百分之四十的罚款…

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款…

责人履职不到位等问题。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）项毅建设公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实履行企业安全生产主体责任。严格督促项目管理人员落实安全隐患排查治理制度、各岗位人员安全生产责任制，切实履行对新进人员的岗前教育培训，严禁施工车辆超员、超范围使用，加强施工现场管理，杜绝类似事故的再次发生。

（二）缙达公司要深刻吸取事故教训，进一步督促施工企业落实安全生产主体责任，严格按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等，对建设工程实施监理，严格按照工程监理计划，督促施工单位管理人员加强对工地的巡查检查，对发现的问题隐患立即整改，消除事故隐患。

（三）澄江镇人民政府要深刻吸取事故教训，定期组织工程管理专业知识培训，提升管理人员专业技能，切实履行发包单位及属地安全监管责任，对各参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期开展安全检查，倒逼企业落实安全生产主体责任。

（四）重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心要加强对全区乡村道路建筑工程的监督检查力度，督查企业做好隐患排查和施工作业人员的安全教育工作。加强对乡村道路施工领域违法行为的打击处理力度，督促企业落实安全生产主体责任，持续推动

全区乡村道路建设领域安全生产形势稳定向好发展。

重庆北碚澄江镇全巴路路面改造工程
“11·25”一般车辆伤害事故调查组
2024年5月14日